

제429회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(정기회) (정보통신방송법안심사소위원회)

제 4 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월21일(금)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(장철민 의원 대표발의)(의안번호 2208339)
2. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2213297)
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안번호 2209732)
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2213849)
5. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(박수현 의원 대표발의)(의안번호 2210815)
6. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2210903)
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2211775)
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2213094)
9. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(나경원 의원 대표발의)(의안번호 2213598)
10. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2210616) 변안의 건(추가)
11. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2210633) 변안의 건(추가)
12. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2211720) 변안의 건(추가)
13. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2211766) 변안의 건(추가)
14. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2211795) 변안의 건(추가)

15. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212675) 번안의 건(추가)
16. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212749) 번안의 건(추가)

상정된 안건

1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(장철민 의원 대표발의)(의안
번호 2208339) 3
2. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최보윤 의원 대표발의)(의안
번호 2213297) 3
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안
번호 2209732) 3
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안
번호 2213849) 3
5. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(박수현 의원 대표발의)(의안
번호 2210815) 3
6. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안
번호 2210903) 3
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안
번호 2211775) 3
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안
번호 2213094) 3
9. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(나경원 의원 대표발의)(의안
번호 2213598) 3
- 의사일정 변경의 건 18
1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(장철민 의원 대표발의)(의안
번호 2208339) 18
2. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최보윤 의원 대표발의)(의안
번호 2213297) 18
10. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2210616) 번안의 건 18
11. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2210633) 번안의 건 18
12. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211720) 번안의 건 18
13. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211766) 번안의 건 18
14. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211795) 번안의 건 18

15. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212675) 번안의 건 18
16. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212749) 번안의 건 18

(10시02분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 제4차 정보통신방송법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 소위에 회부된 9건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

오늘 법안 심사를 위해서 과기정통부제2차관과 관계 공무원이 참석하였습니다. 배석한 관계 공무원께서는 답변하는 경우 먼저 위원장의 허가를 얻고 직책과 성명을 밝혀 주시기 바랍니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 먼저 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안 별로 의결하도록 하겠습니다.

위원님께서 발언 시에는 발언권을 얻으신 다음 마이크의 발언 버튼을 눌러서 마이크를 켜 다음 발언해 주시기 바랍니다.

1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(장철민 의원 대표발의)
(의안번호 2208339)
2. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최보윤 의원 대표발의)
(의안번호 2213297)
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)
(의안번호 2209732)
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2213849)
5. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(박수현 의원 대표발의)
(의안번호 2210815)
6. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)
(의안번호 2210903)
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안
번호 2211775)
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)
(의안번호 2213094)
9. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(나경원 의원 대표발의)
(의안번호 2213598)

(10시03분)

○소위원장 김현 의사일정 제1항 장철민 의원이 대표발의한 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안부터 의사일정 제9항 나경원 의원이 대표발의한 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안까지, 이상 9건의

법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

소위의 언론 공개는 여기까지 하겠습니다. 언론인들의 협조 부탁드립니다.

다음, 의사일정 제1항과 제2항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**최형두 위원** 잠깐만 의사진행발언하겠습니다.

회의 전에 최민희 위원장께서도 말씀하셨지만 사실 있을 수 없는 일이 일어났습니다. 이것은 법안의 상정과 논의를 선택적으로 하다 생긴, 저는 고의적이든 또는 부주의한 것이든 있어서는 안 될 사태라고 생각합니다.

오늘 번안을 위해서 함께 상정할 안을 보시면 9개 중에, 이미 우리가 논의했던 것들과 또 하지 않았던 걸 보면 지금 나경원·김기현·최보운 우리 당 의원이 발의한 게 있습니다. 물론 민주당의 다른 상임위원회 소속 법안도 있어서 모두가 배제됐다고 하지만 그러나 우리는 그 의구심을 지울 수가 없습니다. 그리고 이것은 기본적으로 선입선출이라고 하는 법안 심사의 그런 기본원칙을 충실히 했다면 있을 수가 없는 일입니다.

뿐만 아니라 방송미디어통신위원회의 경우에도 저희들은 따로 대안을 내지 않았습시다만 여당 내에서도 다른 대안이 있었고 다른 법안이 있었는데 그건 선택적으로 다루지 않았습시다. 바로 이런 식의 선택적 법안 상정 또 논의 이런 것들이 빚은 일이고.

일단은 상정해서 그 법안에 대한 정부의 의견 또 여야의 의견 차가 있으면 지연될 수 있다고 하더라도 논의 자체를 소위에 상정하지 않은 것은 굉장히 심각한 사태라고 생각합니다. 이거 위원장이 사과하셨고 또 소위원장께서도 지난번 회의에서 이 문제에 대해서 해명하셨기 때문에 지금 저희들은 회의에 참석하겠습니다만 이 문제는 절대로 있을 수 없는 일이다.

또 하나 선택적으로 어떤 법안은 배제하고 어떤 법안은 논의를 앞당기고 이런 것들을 통해서 국회가 다양한 관점에서 여야의 의견을 통합하고 심지어는 여당 내에서도 다양한 의견을 보장할 수 있는 그런 논의의 기본을 자칫하면 파괴할 수 있는 일이기 때문에 이 건 분명히 속기록에 남기고자 합니다.

○**소위원장 김현** 속기록에 여러 번 남겼습시다.

최민희 위원장님 말씀하십시오.

○**최민희 위원** 제가 거듭 사과 말씀을 드립니다. 그런데 지금 이 9건의 법안을 보시면 저희가 선택적으로 했다는 의심을 갖고 계시다는데 그건 아님이 증명되는 것 같습니다. 왜냐하면 여기 보면 1번 장철민 의원 대표발의, 3번 이연주 의원 대표발의, 4번 조인철 의원 대표발의, 5번 박수현 의원 대표발의, 7번 허영 의원 대표발의, 8번 홍기원 의원 대표발의라 대다수의 법안이 타 상임위 민주당 의원들 법안이 다수고요. 그렇기 때문에 저희가 일을 처리하는 과정에서 타 상임위에서 올린 인공지능기본법을 소위의 안건으로 상정하지 않은 것이 선택적으로 국민의힘 의원들이 발의한 것을 하지 않았다 이건 아니니까…… 오해하면 오해하시는 게 더 힘들잖아요. 그건 아닌 것 같습니다. 그래서 다음부터는 타 상임위 소관법도 잘 올리고.

그리고 방미통위법과 관련하여서는 지난번에 해당 위원님께서도 말씀하셨는데 이미 당론이 정해진 상태였습니다. 그래서 다음에 2차 논의에 들어갈 때 저희가 통합 논의를 하기로 했기 때문에 이 부분은 양해해 주시기 바랍니다.

○**소위원장 김현** 혹시 이 얘기 또 하실 겁니까, 나중에?

○최형두 위원 한 번만 더 할게요.

○소위원장 김현 그러면 보좌진의 실수까지 포함해서 제가 나중에 얘기하겠습니다. 오늘은 얘기하지 않겠습니다. 자꾸 그러지 마십시오. 이건 실무적으로 착오가 있었던 부분도 매우 큼니다. 오랫동안 보좌진들끼리 논의해 왔고 법안의 날짜가 잡히면 야당은 야당대로 여당은 여당대로 상정해야 될 법을 조율하는 일을 하는 겁니다. 그런데 그것이 매끄럽지 못해서 생긴 문제도 있기 때문에 저희가 사과를 드렸고 저도 사과를 드렸습니다. 그런데 지속해서 이 문제를 제기하는 부분에 대해서 유감 표시하고요. 전체회의에서 또 얘기하면 그렇게 되면 보좌관들이 문제가 됩니다, 저희도 문제지만.

○최형두 위원 저희 보좌관도 잘못된 건 잘못된 대로 정리를 해야지요. 그런데……

○소위원장 김현 아니에요. 논의 과정에서…… 그래서 이미 사과를 했고 원만한 회의를 위해서 오늘 중요한 일정이 있음에도 불구하고 오늘 일정을 잡고 가는 거 아닙니까.

○최형두 위원 오케이, 그래서 저희들이 오지 않았습니까. 중요한 법이니 저희들이 왔고……

○소위원장 김현 그런데 자꾸 똑같은 얘기를 반복하는 거는……

○최형두 위원 똑같은 이야기가 아닙니다. 지금 왜 선택적이다 그러냐면……

○최민희 위원 저에게 발언……

○소위원장 김현 선택하지 않았습니까. 누락된 겁니다, 실수로.

○최형두 위원 다른 상임위원회……

○소위원장 김현 선택하지 않았습니까, 최형두 간사님.

○최형두 위원 의원들의 법안은 상정하면 되는 거 아닙니까?

○소위원장 김현 누락된 겁니다. 선택하지 않았기 때문에 얘기하는 겁니다.

○최형두 위원 이게 아주 간단한 원칙, 선입선출만 생각했으면……

○소위원장 김현 사실관계를 왜곡하지 마십시오.

○최형두 위원 며칠 자까지 했던 것이……

○소위원장 김현 안 그러면 회의가 원만하게 안 되니까 여기까지 협조해 주시기 바랍니다.

○최형두 위원 뭐가 원만하게 안 됩니까?

○소위원장 김현 정부 측 보고해 주세요.

○최형두 위원 선입선출 원칙만 지켜졌으면……

○소위원장 김현 그게 아니라고 얘기를 했지 않습니까?

○최형두 위원 뭐가 아닌 게 아닙니까?

○김장겸 위원 아니, 선택했다는 의혹이 돌아다니고 있어요.

○최민희 위원 아니, 위원장님, 제가 발언 30초만 하게 해 주십시오.

○김장겸 위원 보좌진들 한번 체크해 볼 필요가 있어요. 지금 이게 김현 소위원장님은 모를 수도 있어.

○소위원장 김현 아니, 자꾸 그러지 마시고요.

○김장겸 위원 보좌진 한번 체크해 볼 필요가 있어요.

○소위원장 김현 다 체크했으니깐요.

○김장겸 위원 그런 의혹이 돌아다니고 있어요.

○소위원장 김현 의혹 제기는 의혹 제기로 끝내 주시기 바랍니다. 오늘 금요일 날……

○김장겸 위원 아니, 실제 나타났으니까 현상이……

○소위원장 김현 알겠습니다. 금요일 날 어려운 시간에 지금 일정을 잡고 논의하는 거잖아요. 그러니까 여야가 원만하게…… 인공지능법에 관련해서는, 다른 것은 쟁점이 있지만 가급적 쟁점이 없는 법안에 대해서는 우리가 우선 처리한다라는 기본 대원칙을 갖고 진행하는 거니까 일단은 진행하겠습니다.

정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원 보고드리겠습니다.

먼저 법안소위 심사자료 의사일정 1항·2항을 먼저 하겠습니다.

오늘은 논의하실 때 논의의 편의를 위해서 소위 항별로 제가 보고드린 내용을 결정하시고 다음 법안으로 넘어가는 방식으로 하시면 될 것 같습니다.

먼저 자료 1쪽 보시겠습니다.

이 법안은 인공지능 접근성 향상 및 취약계층 등을 고려하는 내용을 담고 있습니다.

장철민 의원안은 인공지능 기본계획 수립 시에 ‘인공지능의 접근성 확보’에 관한 사항을 포함하고 있고 그다음에 저소득층이라든가 청소년 등 인공지능 제품이나 서비스 이용 비용에 대해서 국가의 지원 근거를 마련하는 등의 내용입니다.

최보운 의원안은 국가·지자체 책무에 인공지능 관련 정책 개발과 수립 시 인공지능 취약계층 참여라든가 의견 반영 노력 의무를 부과하고 있습니다.

인공지능 기본계획 수립 시 인공지능 제품이라든가 서비스에 대해서 말씀드린 대로 취약계층의 접근·이용을 보장하기 위한 사항을 포함하고 있습니다.

정부의 학습용데이터 구축 사업 추진 시에도 인공지능 취약계층 등에 관한 데이터가 포함되는 걸 명시하도록 의무를 부여하고 있습니다.

이와 관련해서 보면 아마 지난번 소위 때도 다루었던 디지털포용법에 따른 디지털포용에 포섭될 수 있습니다. 그 법에도 그런 관련 내용을 다루었고요. 그렇기 때문에 이런 취약계층 부분 관련해서는 디지털포용법으로 다루는 게 어떤가 하는 의견이 있습니다.

그리고 최보운 의원안 관련해서 인공지능 영향평가는 사전에 사업자가 스스로 그 영향을 평가하도록 하는데 인공지능 제품과 서비스의 성격에 따라서 또는 학습용데이터의 인공지능 취약계층의 특성을 개별적으로 구체적으로 구분해서 반영하는 게 현실적으로 어려울 수도 있는데 이걸 의무화하는 게 적절한지 이런 걸 한번 고민하셔서 판단해 보실 필요가 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 정부 측 의견 말씀드리겠습니다.

장철민·최보운 의원님 두 안에 대한 수석전문위원 검토 내용에도 일리가 있습니다만 저희 판단에는 디지털포용법에서 일반적인 취약계층을 위한 그런 것들이 선언돼 있습니다만 인공지능기술의 사회적 파급효과나 영향력 이런 것들을 감안했을 때 기본법에도 이렇게 반영해서 한 번 더 취약계층에 대한 접근성 보장을 선언하는 것도 의미가 있다는 판단으로 저희는 두 의원님 안을 그대로 반영해도 될 것 같다는 판단입니다. 수용하는 입장입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○이해민 위원 이걸 다 수용하시게 되면 여기 ‘장애인·고령자 등 대통령령으로 정하는 취약계층’ 이렇게 돼 있는데 이 자구 수정보다 제가 과기정통부에 당부드리고 싶은 게 인공지능이라는 게 어떤 서비스라는 것을 감안했을 때 저소득층이나 농어촌 거주자와 같이 정보접근성이 낮은 지역 거주자 등의 집단이 시행령에 포함될 수 있도록 하는 부분을 당부드립니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원장님, 제가 수석전문위원님께서 거론한 것 외에도 의견이 좀 있었는데요. 두 법안에 대한 의견 추가로 말씀을 드리겠습니다.

3쪽의 제15조 관련된 것, 아마 이해민 위원님께서 말씀하신 사항인 것 같습니다. 최보윤 의원님께서 인공지능 학습용데이터 관련 시책 수립 시 사회적 취약계층을 충분히 포함하는 그런 데이터를 반영했는지 여부를 지원 대상에 고려하도록 법안에다가 하셨는데요. 저희 검토의견은 이러한 인공지능 학습용데이터의 지원 대상 사업을 정할 때 시행령에 위임한 그런 조항이 있어서 법체계상 그대로 시행령으로 반영하는 것이 옳을 것 같습니다.

나머지 부분은 저희 수용입니다.

○최민희 위원 수석전문위원님 의견도 타당하지만 지금 정부 측 의견에 동의합니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 그리고 마지막 부칙 조항인데요. 그 두 법안이 지금 시행일에 대한 언급이 없습니다. 그래서 시행령 개정에 준비하는 시간을 한 6개월 정도 부여해 주시면 좋겠습니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

다른 의견 없으시면 넘어가겠습니다.

○김장겸 위원 제가 한번……

○소위원장 김현 예.

○김장겸 위원 장철민 의원안에 관해서 청소년이나 저소득층에 대한 비용 지원 근거 관련해 가지고는 그냥 그대로 가는 겁니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 저희는 전반적인 인공지능 접근성 확보 차원에서 격차 해소를 위해서 취지에 공감합니다.

○김장겸 위원 그런데 청소년에 대한 AI 제품·서비스 비용 지원에 대해서는 약간 과몰입의 우려 이런 거 좀 있지 않을까요? 그러니까 예를 들어서 게임 관련 이런 거 지금 문제가 되고 그러잖아요. 그런 거와 마찬가지로 과몰입에 대한 우려 이런 건 한번 생각 안 해 보셨는지……

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님 지적 타당하시고요. 청소년들의 과몰입이나 오남용에 대한 그건 다른 차원에서 대책이 필요할 것 같고요. 그런데 지원이 필요한 청소년들에 대해서는 국가나 지방자치단체가 지원하는 근거도 두시면 좋을 것 같습니다.

○김장겸 위원 그러니까 제 말씀은 범위를 지정할 필요가 있지 않냐 이런 이야기지, 무조건 지원하는 게 아니라.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 아까 말씀하신 과몰입이나 부작용과 관련된 부분은 전반적으로 조문의 성격상 취약계층에 대한 지원 근거를 두시는 내용이라서 부작용과 관련된 건 따로 하시면 좋을 것 같습니다.

○**김장겸 위원** 오케이, 무슨 말씀인지 알겠습니다.

○**이정현 위원** 그러니까 모든 청소년을 대상으로 지원한다는 것이 아니라 지원이 필요한 취약계층의 청소년들을 지원한다는 것이지요?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 그렇습니다. 그렇게 할 계획입니다.

○**이정현 위원** 그렇다고 한다면 저는 동의합니다.

○**이훈기 위원** 저도 정리된 거 그대로 동의합니다, 수용하고.

○**소위원장 김현** 다음으로 의사일정 제3항과 제4항에 대해서 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

이언주 의원, 조인철 의원이 발의한 내용입니다. 의사일정 3항, 4항입니다.

소위 자료 1쪽 보시겠습니다.

이 안은 인공지능 데이터센터 지역 분산을 위한 지원인데요. 수도권 외 지역에 인공지능 데이터센터 구축·운영을 하게 되면 지원을 확대하자는 내용입니다.

이언주 의원안은 수도권 외 지역이나 산업단지 내에 인공지능 데이터센터를 하면 수도권으로부터의 거리 등을 반영해서 일반적인 차등 지원 근거를 마련하자는 내용이고요.

조인철 의원안은 비수도권에 소재하고 발전설비가 인공지능 데이터센터에 인접한 발전사업자에 대해서 인공지능 데이터센터와의 직접 전력거래(PPA)를 허용하자는 내용입니다.

먼저 이언주 의원안에 대해서 말씀드리면, 비수도권에 대해서 일반적으로 차등 지원을 하게 되면 이미 현행법 25조에 정부가 ‘인공지능 데이터센터 등 인공지능 관련 인프라 시설의 지역별 균형발전을 위한 지원’을 할 수 있도록 해 두었기 때문에 구체적으로 이런 규정을 추가하는 게 입법체계라든가 추상성 등을 감안해서 어쩔지 이견 위원님들께서 판단하시면 될 것 같습니다.

그다음에 산업단지에 대한 우선 지원도 있는데 산업단지가 국가산단, 일반산단, 도시첨단, 농공단지 다양하게 있는데 이런 기 구축 시설이라든가 규모, 데이터센터 등을 어떻게 종합적으로 고려해서 지원해야 될지를 한번 판단하실 필요가 있을 것 같습니다.

다음 쪽 보시면, 조인철 의원안에 대해서는 발전사업자 및 전기판매사업자는 원래는 전력시장에서 전력거래를 하는 게 원칙인데 일부 사업자, 예를 들면 구역전기사업자나 재생에너지전기공급사업자나그다음에 송전제약발생지역전기공급사업자나 분산에너지 특구 내 분산에너지사업자는 예외적으로 직접 PPA를 허용합니다. PPA가 이게 전력구매계약이라고 그래서 파워 퍼처스 어그리먼트(Power Purchase Agreement) 이건데요. 개별 당사자가 전력사업자랑 계약해서 허용할 수 있도록 하고 있습니다. 이게 자발적으로 협의하면 유리한 계약을 체결하니까 아마 인공지능 데이터센터 지역 분산에 유리할 것으로 추정됩니다.

다만 이게 공기업이 원칙적으로 독점하는 데 예외 사항이기 때문에 소규모 발전소라든가 계통연계가 잘 안 되는 이런 특수한 상황에 하고 있는 거를 인공지능 데이터센터에 대해서 예외적으로 허용하게 되면 전력계통 운영 비용이 증가한다든가 기타 다른 지역의 간접적인 전기요금 인상 가능성 등이 있기 때문에 이런 거를 한번 위원님들께서 종합적으로 판단해 보셔야 되고요.

그다음에 법안 내용을 보면 PPA는 정부가 승인을 해야 됩니다. 승인 행위인데—여기 법안에 보면 정부로 되어 있는데—정부에 포괄적인, 추상적인 의무를 부여할 때는 통상 법안에 정부안으로 넣습니다. 그런데 이건 승인 행위라는 건 사실상 구체적 처분을 하는 행정행위인데 이 행정행위의 권한은 기후에너지환경부장관의 권한이라서 이런 부분도 한번 감안해야 됩니다. 그러면 기후에너지환경부장관의 권한을 과기정통부가 소관하는 인공지능법안에 기후에너지환경부장관으로 넣어야 될지 이런 걸 한번 고민해 보시고 판단해 보셔야 될 것 같습니다.

이상 보고를 마칩니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 정부 측 의견 말씀드리겠습니다.

이언주 의원님 안에서는 비수도권에 대한 차등 지원과 관련된 여러 가지 것들을 이 법에 담고자 하시는데요. 데이터센터 지원 사항의 인허가 또 다양한 규제 관련된 것들이 열댓 개가 됩니다. 그런데 개별법이 다 있고 그래서 그 개별법에 있는 것들을 이 법에서 이렇게 다 하는 게 옳을지, 아니면 한민수 의원님께서 AI 데이터센터 설치와 관련된 특별법을 제안해 놓으셨는데요 거기에서 일괄적으로 처리하는 것이 오히려 바람직하지 않을까 하는 판단이 있습니다. 그래서 이언주 의원님의 안에 대해서는 저희는 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

그리고 조인철 의원님의 직접구매방식 PPA를 허용하는 문제는 저희들도 AIDC 사업자의 전력요금 인하 또 안정적 전력공급의 필요성을 생각하면 필요하다고 판단이 됩니다. 그래서 저희는 기본적으로 동의합니다만 주체 문제에 대해서는 과기정통부장관보다 주무 관청인 기후에너지환경부장관으로 명시하는 수석전문위원 의견에 동의를 합니다.

○소위원장 김현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○최민희 위원 일단 이언주 의원님 법안은 취지는 이해하나 이걸 법에 담기는 어렵다고 생각합니다. 그러면 너무 많은 대상을 검토해야 돼요.

그다음에 조인철 의원 법안에서는 저는 혹시 과기부가 기후에너지환경부와 인공지능과 관련하여 PPA를 허용할 수 있는지, 예외적인 조항을 허용할 수 있는지가 협의가 가능한지 그것만 확인되면 될 것 같습니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 조인철 의원님 안에 대해서는 기후부에서 일단 기본적으로 기후부 업무 소관이고 또 분산특구를 활용하면 현재 PPA가 적용되기 때문에 신중한 검토가 필요하다는 의견을 저희들한테도 전달한 상태고요 그런 상황입니다.

○소위원장 김현 알겠습니다.

또 얘기하실 위원님 있으십니까?

○김장겸 위원 저는 조인철 의원안, PPA 좋습니다. 기후에너지부가 왜 반대하는지 잘 납득이 안 갑니다.

○소위원장 김현 다음으로 의사일정 제5항과 제6항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 다음 의사일정 5·6항 박수현 의원·김기현 의원이 발의한 내용입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

이건 인공지능 학습용데이터의 정보공개 및 저작물 등의 이용 여부 확인 절차 등을 규정하고 있습니다.

박수현 의원안은 인공지능사업자는 생성형 인공지능을 이용한 제품이나 서비스 제공 시에 학습용데이터 관련 정보공개를 위해서 노력하도록 하는 의무를 부과하고, 생성형 인공지능의 학습용데이터 공개라든가 저작물 이용 등에 관한 사항을 논의하기 위해서 인공지능사업자, 저작권자 등과 함께 협의체를 구성·운영하는 근거 규정을 만듭니다. 그리고 협의체를 구성하거나 노력 의무를 안 하면 사실조사 등에 관한 근거 규정을 만드는데 겁니다.

여기에 대해서 보시면—이 법이 기본법입니다—다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 그에 따르도록 하고 있기 때문에 저작권에 관해서는 사실상 다른 법률인 저작권법에 규정되어 있기 때문에 저작물의 인공지능 학습용데이터 활용에 관한 사항이라고 하더라도 인공지능법에 정하는 게 맞는지 저작권법에 정하는 게 맞는지 이 체계 등을 위원님들 고민해 보셔야 될 같습니다.

그다음에 중간에 보시면 학습데이터에 관한 정보 일체를 공개하도록 하고 있는데 이런 게 자칫 인공지능사업자들의 영업비밀을 침해할 우려가 있는지도 한번 고민해 보셔야 될 것 같고요.

그다음에 인공지능 학습데이터가 워낙 데이터 규모가 방대한데 거기서 특정 저작물 등이 포함되어 있는지 기술적 이슈로서 구분할 수 있는지가 조금 어려운 측면이 있을 수도 있습니다.

그다음에 박수현 의원안이 학습용데이터 정보공개 노력 의무를, 약간 추상적인 의무를 부여했는데 이런 노력 의무 여부를 판단하기 위해서 사실조사를 한다는 일종의 강제 수단 근거를 두는 게 적합한지 한번 판단해 보셔야 될 것 같습니다.

이에 대해서 문체부는 오히려 공개 노력이 아니라 강력하게 공개해야 된다는 의무를 직접 부여하자고 할 정도로 수정한 의견을 냈고요. 4페이지를 보시면 방송협회 또한 마찬가지입니다. 방송콘텐츠가 있어서 그런지 권고사항이 아니라 직접적인 의무사항으로 규정하자고 오히려 다른 의견을 내고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 정부 측 의견 말씀드리겠습니다.

저희는 기본적으로 박수현 의원님께서 학습용데이터의 정보공개 노력 그다음에 확인절차 또 사실조사 이것 관련된 부분은 엇그제도, 오늘 많은 기사가 났습니다만 EU에서도 AI 기본법상 AI Act에 대한 시행을 내년 8월로 돼 있는 것을 27년 12월까지로 연기하는 이런 조치들을 취하고 있는 흐름, AI 기본법이나 개인정보 보호법 이런 부분에 대한 규제완화의 흐름을 하고 있는 상황이어서 지금 AI 기업들에 과도한 부담이 될 수도 있는 이런 부분에 이런 조항들이 기본적으로는 저희는 신중한 검토가 필요하다는 입장이고요.

문화부에서는 오히려 저작권자들을 보호하기 위한 더 강화된 조문을 요청하십니까만 저희는 그런 것에 반대하는 의견을 갖고 있습니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○최민희 위원 그러니까 문체부는 ‘하야야 한다’로 하자는 거잖아요. 그런데 박수현 의

원님 법안은 ‘할 수 있다’이기 때문에 강제조항이 아닙니다. 그래서 이 법안을 수용해도 별 문제가 없을 거라고 봅니다. 왜냐하면 강제조항이 아니잖아요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원장님, 40조의 사실조사랑 연계가 돼 있습니다. 박수현 의원님 안은 선언적 의미로 돼 있습니다만 40조에 보시면 이것과 관련된 사실조사의 대상에 포함하는 내용과 같이 맞물려 있는 점이……

○최민희 위원 40조의 사실조사는 의무조항.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 이런 위반에 대한 것들은 사실조사를 해야 되는 이런 부분이 있어서요.

○최민희 위원 그러니까 저는 수정의견을 내는 거예요. 의무조항에 사실조사를 포함하지 않지만 예를 들면 선언적인 조항을 이 정도 넣는 것이 무슨 기업에게 그렇게 부담이 되나요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 그러면 40조 사실조사에 포함된 그 항을 정비해 주시고 일단 노력 의무로, 노력해야 된다는 정도로 해 주시면 좋을 것 같고요.

○최민희 위원 저는 ‘노력한다’ 정도에 동의합니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 알겠습니다.

○소위원장 김현 또 있습니까?

○이훈기 위원 저는 향후 AI 저작권 관련해서 상당한 분쟁도 있을 것 같고 앞으로 데이터가 중요하기 때문에 이거는 공개하고 명시할 필요가 있다고 생각합니다.

그리고 여기 민관협의체가 있는데 이거를 국가AI위원회 내 분과나 특위 이런 데서 깊이 있게 다뤄야 되지 않나 그런 의견입니다.

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 저작권 지켜져야 되고 창작자의 권리보호 하려는 취지에는 이견이 있을 수 없는데, 우선 학습데이터를 공개할 때 그 학습데이터에 대한 범위가 지금 아무 데도 없는데 여기서 얘기하는 게 학습데이터 소스 공개인가요 아니면 로데이터를 공개하라는 건가요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 아직 구체적인 내용은 없습니다. 어떤 범위에서 할지 이런 거는 시행령이나 고시나 지침 이런 거에서 구체화돼야 될 것 같은데요, 그런 보호성이 있습니다.

○김장겸 위원 개인 창작 무단사용은 반드시 해결해야 될 쟁점인데 저는 이거 찬성해야 되는 거 아닌가 싶습니다. 아무리 어렵더라도 권리보호라는 게 굉장히 중요하기 때문에…… 여러 가지 저작권 문제 이런 게 사실은 옛날에 소홀했기 때문에 문제가 되는데 지금은 이거를 해야 될 것 같아요. 저는 이 법안에 찬성합니다.

○소위원장 김현 이정현 위원님.

○이정현 위원 인공지능기술이 발전할수록 인간이 소외되는 일이 있어서는 안 된다고 생각합니다. 창작자의 권리보호, 저작권은 반드시 지켜지고 보호돼야 된다고 생각합니다.

다만 인공지능 학습 과정에서 지나친 규제로 인해서 학습의 효율이 떨어진다고거나 인공지능 기술 발전을 저해할 우려가 있기 때문에 일괄적으로 모두 올 오어 너싱(all or nothing) 정도의 개념으로 해서 치부될 일은 아닌 것 같고 일정한 기준을 마련하는 노력과 검토 작업이 저는 필요하다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 최수진 위원님.

○최수진 위원 지금 저작권에 대해서 국내는 괜찮은데 어차피 인터넷이어서 해외에서의 접근에 대한 고민을 신중하게 바라봐야 될 것 같아요. 제가 보면 창작물에 대해서 지금 EU나 이런 데는 대부분 다 풀어 놓은 상태더라고요, 특히 AI에 관련된 소스에 대해서.

그런데 지금 우리나라의 경우는 이거에 대해서 단순히 그냥 해 놓기에는 해외에서 접근도가 너무 클 것 같아요. 이걸 어떻게 방어할 것인가 그걸 같이 고민해야 되지 않을까. 그걸 시행령에서 하든지 해서 공개의 범위나 이런 거를, 여기에는 ‘공개하도록 노력한다’더라도 그런 것들에 대해서 어떻게 어느 수준까지 오픈하고 그걸 공개할 것인가 그 범위가 되게 중요할 것 같습니다.

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 이거야말로 시행령이 너무 중요할 것 같은데 지금 EU 같은 경우는 처음에는 전체공개였다가 요약정보 쪽으로 가고 있잖아요. 그래서 아까 제가 말씀드린 어트리뷰션(attribution)을 나타내는 소스를 할지 EU처럼 요약정보로 할지 아니면 로데이터를 할지에 대해서 시행령에서 아주 구체적으로 접근했으면 좋겠는데, 아까 위원님들 말씀하신 것처럼 AI전략위원회에서 분과를 통해서라도 그 부분은 양쪽의, 그러니까 저작권을 지킬 수 있으면서도 민감정보는 보호할 수 있는 방안을 찾았으면 좋겠습니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 제가 답변을 좀 드려도 되겠습니까?

○소위원장 김현 예, 하십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 기본적으로 여러 말씀들 종합해 보면, 저희들도 저작권자의 저작권은 보호돼야 된다고 생각합니다. 그리고 인공지능기술 발전과 균형을 맞춰서 해야 되는 부분은 분명히 필요하고요. 그리고 지금 현재 업계에서도 저작권자하고 가치 산정이나 거래 질서나 기준 이런 것들이 없어서 불확실성이 큰 상황입니다. 그래서 저작권 문제는 충분히 노력 의무도 있어야 되고 또 현실적인 상황들, AI 기업들이 갖고 있는 부담 이런 것도 고려가 돼야 되는데, 그런 논의는 엇그제 소위에서도 인공지능위원회에서 새로운 분과를 만들 수 있는 증원 같은 것도 해 주셔서 그런 논의 체계에서도 충분히 논의가 될 거라고 보여지고요.

그런데 저는 근본적으로 아까 수석전문위원께서 제안하셨습니다만 이 저작권과 관련된 문제는 저작권법에서 다루는, 필요한 부분은 개별법에서 다루자 하시는 그런 논의들을 계속해 오셨기 때문에 저작권 문제는 지금 굉장히 중요한 사안이고 이슈여서 문화부랑 저희 부처들 간에도 논의가 많이 되고 있는데 이걸 여기다 두실지, 저작권법에서 논의가 되도록 하실지에 대한 판단이 필요할 것 같습니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

○최민희 위원 이거는 동의를 해야 되는……

○소위원장 김현 아니요, 지금 이걸 할 수가 없어요. 이렇게 논의가 되면 오늘 의결을 못 하기 때문에…… 이견들이 존재하는 거거든요, 지금.

○최민희 위원 이거 수용·불수용만 정하면 안 들어가는 거잖아요, 대안에.

○소위원장 김현 아니, 제가 볼 때는 논의를 더 해야 될 것 같습니다. 논의가 필요한

법안이라고 봅니다.

○**최민희 위원** 정부 측 의견에 대해서 이견 있습니다.

○**소위원장 김현** 얘기하십시오.

○**최민희 위원** 저작권법 관련하여 지금 인공지능기본법에 들어가는 거는 어느 정도 화답하는 내용이거든요. 이게 주가 될 수 없다는 거 다 알아요. 그런데 그런 식의 답변이라면 모든 법이 마찬가지지요. 그 답변은 저는 적절하다는 생각이 안 듭니다. 예를 들면 저작권 일반에 관한 중요한 내용은 보편 타당한 내용을 저작권법에 담아야지요. 거기서 AI 창작물 혹은 생성물에 대한 저작권법이 거기에도 들어가야 되고 이쪽에도 들어가야 되는 겁니다. 그래서 저는 그 답변 내용은 수용이 안 되고요.

그리고 이걸 의무적으로 하기에는 저는 무리가 있어서 노력한다 정도로 들어가는 건 무리가 없다고 봅니다.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 그 말씀에 저희도 동감하고요. 그러면 4항에 ‘공개하도록 노력하여야 한다’는 이런 선언적 조항만 두고 그 뒤에 보시면 확인 요청하는 경우에 확인 절차 마련, 사실조사 이런 구체적으로 들어가는 조항들은 빼 주시면……

○**최민희 위원** 저는 빼자는 얘기입니다.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 예, 그렇게 해 주시면 저희도 동의 가능할 것 같습니다.

○**수석전문위원 이복우** 4항은 이렇게 반영하고 그런 식으로……

○**소위원장 김현** 일단 놔두지요. 왜냐하면 쟁점이 있는 거고요 그리고 저희가 추후에 제정법에 대한 공청회도 있고 그 논의 과정에서…… AI의 우선순위가 있는 거 아니겠습니까? 쟁점이 없는 법을 처리하고요 그다음에 조그만 쟁점이 있거나 또는 타 부처와 의견 조율이 필요한 내용에 대해서는 계속 심사하는 걸로 정리하겠습니다.

다음 의사일정 제7항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 자료 보시겠습니다.

허영 의원이 대표발의한 법안입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

이건 인공지능 데이터센터의 온실가스 배출량 관리 등에 관한 내용입니다.

내용을 보시면 온실가스에 관한 정의를 신설하고 인공지능기술과 인공지능산업 발전 방향에 지속가능성 제고 부분을 추가하고 그다음에 인공지능 관련 인프라 시설의 에너지 효율성 향상이라든가 온실가스 배출 저감기술의 개발을 위한 지원 시책을 마련하고 그다음에 에너지 사용량이라든가 온실가스 배출량을 측정하고 보고하고 공개하는 관련 규정 등을 담고 있습니다.

제가 늘 이런 방향으로 말씀드리어서 조금 외람되긴 합니다만 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라서 현재도 일정 규모 시설을 만들면 온실가스 배출하는 자는 측정·검증해서 관련 정부에 보고하도록 하고 있습니다. 그래서 이런 부분을 개별법으로 추가로 규정하는 게 적정한지 한번 위원님들께서 판단해 주셔야 될 것 같습니다.

여기 관련해서 한국인터넷기업협회—2쪽입니다—이런 데서는 조금 신중하게 판단해 달라는 요청이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희도 허영 의원님의 데이터센터의 에너지 사용 문제 또 환경에 미치는 영향 이것도 중요한 이슈이기 때문에 그 개정 취지에는 동의합니다.

다만 기후 관련해서 수석전문위원 보고하신 대로 이미 기후부장관에게 보고하도록 하는 그런 것들이 있기 때문에 선언적 의무를 두신다 하더라도 그쪽에서 관련 법에서 이미 하고 있는 것들은 그것에 갈음하는 조항을 두시면 중복 부담이나 이런 것들을 해소하지 않을까 하는 의견은 있습니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

김장겸 위원님.

○김장겸 위원 저도 지금 두 분이 말씀하신 것에 동의하고 그리고 이 법은 기본적으로 잘못하면, 지금은 AI 진흥이 시급한데…… 어제 보니까 EU도 규제에서 진흥으로 약간 돌아서는 그런 조치를 취했던데 사실 전력공급이 중요하고 데이터센터의 시설도 굉장히 중요한데 이게 잘못하면 AI 진흥의 장벽 역할을 할 가능성, 그런 시그널을 줄 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이 법은 좀 성급하고 반대합니다.

○소위원장 김현 최수진 위원님.

○최수진 위원 저도 김장겸 위원님 의견에 동의하고요. 이거는 선언적인 문제하고 좀 다른 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 배출권 전체를 다 두고 같이 봐야 되는 거고 그리고 지금 데이터센터의 규모들이 다 다를 거예요. 그래서 이거를 일괄적으로 하는 거는 진흥에 아주 저해가 된다고 생각합니다.

○소위원장 김현 더 얘기하실 위원님들 안 계시지요?

의사일정 제8항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 의사일정 제8항입니다.

이건 홍기원 의원이 대표발의한 내용입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

이건 인공지능집적단지 집적화 대상에 고등교육법상 학교를 추가하는 내용입니다. 고등교육법에 따라서 고등교육을 실시하고 있는 학교를 보면 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송대학·통신대학, 사이버대학, 기술대학, 각종 학교가 포함이 되는데 현행 인공지능기본법에 따라서 집적대상으로 규정되어 있는 인공지능 및 인공지능기술의 연구·개발을 수행하는 기관이 있습니다. 이 기관에 실질적으로 대학도 다 포함되기 때문에 개정의 실익이 얼마나 큰지 한번 판단해 보시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 기관·단체에 학교도 포함되는 걸로 일반적으로 해석될 수 있을 것 같습니다만 좀 더 학교를 분명히 한다는 취지에서는 저희는 원안대로, 개정안 하신 대로 수용해도 될 것 같습니다.

실제로 해외 사례에서도 대학을 중심으로 해서 AI 클러스터들이 많이 만들어지고 있는데요. 그런 것 감안하면 학교를 명시하는 것도 의미는 있다고 판단됩니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 저도 홍기원 의원의 원안에 동의합니다. 구체적으로 대학과 다른 교육기관들이 포함될 수 있도록 법안에 찬성합니다.

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 학교를 명시하는 의미는 저는 충분히 알겠는데 기관이나 단체에 학교가 포함이 되는 걸로 알고 있고. 그렇다면 이 개정안을 그대로 수용하게 됐을 때 달라지는 게 뭐가 있나요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 학교가 분명히 들어간다는 것 외에는 크게 달라지는 점은 없을 것 같습니다. 기관이나 단체라고 하면, 예를 들어서 대학을 주체로 했을 때 해석상에 약간 그런 것들은 있지 않을까 생각되는데요. 저희는 그래서 지금 현재로서도 충분히 해석이 된다는 의견에도 동의하고요. 위원님께서 정해 주신 대로 하겠습니다.

○최민희 위원 이런 식으로 하면 고등교육법상뿐만 아니라 다른 집적된 걸 다 넣어야 됩니다. 그래서 이걸 과유불급이라고 생각해서 무리하다고 생각합니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

더 얘기하실 위원님 없으신 걸로 보고요.

의사일정 제9항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

이거는 나경원 의원이 대표발의한 내용입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

국가 및 지자체의 책무에 민간사업자의 창의성과 자율적 혁신을 우선 고려하게 하고, 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 전 국민의 인공지능서비스 접근 확대 관련 사항 등을 추가하는 내용입니다.

이런 부분은 국민의 인공지능 접근권 보장을 위해서 국가가 얼마나 개입할지 민간 시장을 얼마나 위축시킬지 이런 것을 정책적으로 위원들께서 다 판단하시는데 여기 내용을 보시면 아주 선언적인 주의 규정 이 정도입니다. 그저께 논의한 국가인공지능전략위원회라든가 이런 게 정부의 자율적인 정책으로 포용하고 수용할 수 있는 내용이라서 이것을 법안에 담을지는 위원님들께서 판단하시면 될 것 같습니다.

3페이지입니다.

인공지능 기본계획 추진 실적 점검하는 내용인데요. 3년마다 인공지능 기본계획 추진 실적을 점검하도록 하고 또 매년 세부계획을 수립하도록 하고 있습니다. 통상은 현재 보면 일반적으로 기본계획에 대해서는, 시행계획은 매년 점검하기 위해서 정부가 당연히 해야 되는 업무고 또 이게 세부계획을 매년 세우도록 할지 아니면 이것처럼 3년마다 기간을 정해서 추진실적 점검기간을 정할지 이런 걸 판단해 보셔야 되는데……

아까 말씀드린 것처럼 이게 국가인공지능전략위원회—그저께 우리 소위원회에서 의결한—그런 것과 관련해서 기본계획하고 연동해서 부처가 자율적으로 정책적으로 판단해서 진행할 수 있을 것으로 보이는데요 이걸 법문으로 담을지를 판단하시면 될 것 같습니다.

7쪽입니다.

이거는 인공지능 관련 지원 확대 내용인데요. 여기 GPU라든가 초고성능컴퓨팅이라든가 클라우드컴퓨팅을 지원할 수 있는 내용을 법에 직접 명시하자는 내용인데, 이런 것도

예를 들면 법문에 직접 명시하는 건지 아니면 국가인공지능전략위원회 아니면 정부 정책의 자율성 측면에서 그대로 포섭해서 실행하면 되는 것인지 판단해 보면 되는 거고요.

가령 예를 들면 그래픽처리장치 같은 이런 하드웨어를 직접적으로 법에 명시하게 되면 새로운 하드웨어가 나왔을 때 또 법에 담아야 되는 그런 문제가 있기 때문에 한번 판단해 보시면 될 것 같습니다.

8쪽입니다.

그다음에 인공지능 관련 기술 및 정책 개발, 인공지능 국제규범 수립 및 변경 등에 대해서 국제협력 추진에 관한 권고규정을 법안에 담자는 내용인데 이거는 과기정통부가 정책적으로 조직법에, 일반 규범의 조직적인 근거에 따라서 국제협력 활동을 할 수 있습니다. 그런데 이런 걸 법문에 직접 담는 취지는 부처 입장에서 보면 나중에 예산편성 하거나 이럴 때 도움이 되는 정도의 차원인 것이지 이거는 정책적으로 정부가 판단할 수 있고 추진할 수 있는 내용의 범위에 들어가는 겁니다.

9쪽입니다.

한국형인공지능모델 개발과 필요한 데이터 구축 등 개발을 위한 기반 마련 지원, 이 또한 마찬가지입니다. 인공지능 주권 문제라든가 이런 거를 한국형 거대 모형을 법문에 직접 명시하게 되면 자칫 이게 우리 모델의 글로벌라이제이션에 오히려 장애 요인이 될 수 있을지 아니면 우리 정책 영역은 국가인공지능전략위원회에서 정책 영역으로 추진하면 되는 사안인데 이런 부분들을 법에 직접 명시하는 게 적절한지 판단해 보시면 될 것 같고요.

12쪽입니다.

국가나 지자체가 초·중등교육, 평생교육 및 디지털취약계층 교육의 과정에 인공지능 활용교육을 강화하자는 취지인데, 그저께 우리 위원회에서 의결했던 내용과 조금 다른 게 이게 ‘국가교육위원회와 협의하여’ 이런 식으로 되어 있습니다. 이것도 아마 이미 의결된 교육 관련 내용을 그때는 저희가 포함해서 의결을 했었거든요. 그 부분을 감안해서 판단하시면 될 것 같습니다.

15쪽입니다.

이게 이 법안에서 제일 중요했던 건데요. 인공지능미래기금 설치 관련입니다. 인공지능 기본계획이라든가 세부계획의 수립·시행하고 인프라 지원 이런 걸 하기 위해서는 돈이 필요하니까 필요한 재원을 확보하기 위해서 기금을 설치하자는 내용입니다. 인공지능미래기금을 설치할 수 있도록 근거 규정을 만드는 건데 기금을 설치하는 거나 이런 걸 할 때는 국가재정법에 취지가 있습니다. 기금의 재원은 연계성도 있고 특히 안정적인 재원 조달 가능성 이런 것을 감안해서 해야 되는데 이런 부분은 국가재정법의 취지라든가 국가재정법을 관할하고 있는 기획재정부의 입장이라든가 이런 걸 보고 판단하셔야 될 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희가 특별히 의견이 있는 부분만 말씀드리겠습니다.

3쪽, 기본계획 수립과 관련해서 3년마다 기본계획 수립과 관련된 실적을 점검·분석하

는 조항은 저희는 그대로 수용하겠습니다. 다만 3쪽 아래에 있는 6조의2(세부계획의 수립)은 지금 기본계획에 수립하도록 하는 항목과 대부분 유사하고 포괄이 됩니다. 다만 여기서 의원님이 발의하신 안 중에 포괄하지 않는 몇 가지 사안들은 관련된 기본계획 조항에 항목을 추가하는 것으로 오히려 그렇게 보완이 필요하지 않을까 싶습니다.

지금 기본계획의 세부계획으로 하라는 것 중에 다른 부분은 이미 기본계획에 다 포괄하고 있습니다. 그런데 5쪽 보시면, '6의3. 인공지능산업의 공정한 경쟁 환경 조성'에 관한 사항'과 6의4 이 2개 정도는 여기 나열된 항목에 포함되지 않아서 이 기본계획 항목 중 하나로 이렇게 2개를 추가하는 정도로 보완해 주시면 어떨까 싶고요.

아까 수석전문위원님께서 말씀하셨습니다만 이 법이 3년 단위로 시행 성과를 평가하도록 돼 있는데 저희가 인공지능기술 발전 속도를 감안하면 매년 기본계획을 한 번씩 평가하고 보완하는 그런 절차가 오히려 필요하지 않을까 그런 판단이 됩니다. 그래서 3쪽의 제6조의2를 세부계획의 수립 이런 것보다는 기본계획의 보완이나 이런 내용으로 해서 과기정통부장관이 매년 관련된 사항을 검토해서 인공지능전략위원회의 심의 의결을 거쳐서 매년 기본계획을 수정·보완하여야 한다 그런 내용으로 보완해 주시면 더 적절할 것 같다는 판단입니다.

7쪽의 인공지능 인프라 확충 지원과 관련된 의견에 대해서는 수석전문위원님께서 말씀하신 대로 너무 구체적인 내용들이 들어가는 부분은 한번 고려해 주시면 좋을 것 같고요.

9쪽의 제26조의2 그 나머지 조항들은 수석전문위원 의견에 저희도 동의합니다.

12쪽 인공지능활용교육 강화 이 부분도 지금 1항에 보시면 과학기술정보통신부장관이 초·중·등 관련된 교육 내용에 포함되도록 해야 된다 했는데 이 부분도 지난번 교육부랑 관련해서 한 그 맥락에 맞춰서 반영해 주시면 좋을 것 같습니다.

15쪽, 인공지능미래기금 설치와 관련해서는 지금 기금 설치와 관련된 내용이라서 기획재정부에 정보통신예산과장께서 지금 배석해 계신데요. 먼저 기재부 의견을 한번 들어봐 주시면 어떨까 싶습니다.

위원장님 괜찮으시겠습니까?

○소위원장 김현 예.

○기획재정부정보통신예산과장 김건민 기재부 정보통신예산과장 김건민입니다.

올해 719개 사업에 10.1조 AI 예산이 편성됐습니다. 그런데 지금 AI 업계가 아직 안정적인 수익을 창출하고 있지 못하는데 현재 AI 관련 기금을 창설하게 되면 오히려 AI 투자를 이 기금 안에 가둬 두는 그런 효과가 있을 수 있습니다. 적극적으로 투자하겠습니다. 하지만 기금 창설은 좀 재고해 주시는 게 좋을 것 같습니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희 과기정통부도 기획재정부와 동일한 의견입니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

위원님들 의견 주시기 바랍니다.

이해민 위원님.

○이해민 위원 과기정통부 의견 다 동의하고요. 제가 봤을 때 이 법안 같은 경우는 오히려 인공지능전략위원회에서 논의할 어젠다가 되게 많이 올라온 것 같아요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○**이해민 위원** 거기에서 의논할 것, 특히 7페이지 같은 경우에 HPC나 GPU, NPU는 그러면 어떻게 할 것이며 이런 걸로 빠질 가능성이 높기 때문에 구체적인 어떤 기술, 컴퓨팅 자원을 언급하는 것은 앞으로도 지양되어야 될 것 같습니다.

이상입니다.

○ 의사일정 변경의 건

(10시49분)

○**소위원장 김현** 그러면 의결을 하도록 하겠습니다.

지난 11월 18일 법안소위에서 이정현 의원과 최민희 의원이 각각 대표발의한 7건의 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안이 위원회 대안으로 의결되어 있는 상황입니다.

따라서 동일 제명의 법률안을 함께 대안으로 처리할 필요가 있으므로 기존 처리된 법률안을 추가 상정하여 국회법 제91조제2항 및 제57조제8항에 따라 번안 의결을 하도록 하겠습니다. 국회법 제91조제2항에 따른 번안 의결 안건은 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

의사일정 제10항부터 제16항까지 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안 7건을 번안하고자 각각 추가 상정하여 심사하고자 하는 데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(장철민 의원 대표발의)
(의안번호 2208339)

2. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최보윤 의원 대표발의)
(의안번호 2213297)

10. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2210616) 번안의 건

11. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2210633) 번안의 건

12. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211720) 번안의 건

13. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211766) 번안의 건

14. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2211795) 번안의 건

15. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212675) 번안의 건

16. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2212749) 번안의 건

○**소위원장 김현** 이의가 없으므로 의사일정 제10항부터 제16항까지 이상 7건의 인공지능

능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안을 일괄하여 추가로 상정합니다.

그러면 해당 안건을 추가하여 오늘 심사한 안건과 함께 대안으로 처리하기 위해 번안 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제1항과 제2항, 의사일정 제10항부터 제16항까지 이상 9건의 법률안은 본회의에 부의하지 아니하고 지난 11월 18일 소위원회 심사 결과와 오늘 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회 대안을 제안하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 의결한 법률안에 대한 작성 및 체계·자구 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다.

과기정통부제2차관을 비롯한 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌진들과 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원과 속기사 여러분 수고 많으셨습니다.

회의를 마치겠습니다.

산회를 선포하겠습니다.

(10시50분 산회)

○출석 위원(9인)

김장겸 김 현 이정현 이해민 이훈기 최민희 최수진 최형두 한민수

○출장 위원(1인)

신성범

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

입법심의관 이재운

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

제2차관 류제명

인공지능정책기획관 이진수

인공지능인프라정책관 김민표

기획재정부

정보통신예산과장 김건민